[별표 2]

수사·송치 절차

단속 및 내사

○ 신고, 인지 등을 통해 수집한 정보에 대하여 범죄혐의 유무를 조사하는 활동
○ 혐의 없음 → 종결
○ 위반사범 적발 → 농축산물유통관리시스템 등록·완결처리

↓

사건배당

○ 기관장이 특사경에게 사건을 배당(농축산물유통관리시스템에 입력)

↓

입 건

○ 기관장에게 범죄인지보고 및 범죄사건부 등재

↓

임의수사

○ 피의자 또는 참고인 등에 대한 출석요구 및 진술청취
○ 통역, 번역, 감정
○ 공무소 기타 공공단체에의 사실조회
○ 수사의 촉탁(수사 공조)
○ 임의제출품의 압수
○ 실황조사

강제수사

○ 영장에 의한 체포, 긴급체포, 현행범인 체포·구속
○ 압수·수색·검증
○ 증거보전
○ 증인신문의 청구
○ 감정유치, 감정에 필요한 처분
○ 통신제한 조치

↓

사건 송치 (검찰청)

○ 사건송치서, 압수물총목록, 기록목록 등 수사서류 및 증거물 일체
○ 기타 [범죄통계원표, (기소중지 시)지명수배 또는 지명통보 등]
○ 의견서(피의자 인적사항, 형사처분이나 기소유예 등은 받은 사실의 유무, 범죄사실, 적용법조, 수사종합의견, 기소여부에 대한 특사경 의견 등)

↓

검 사

○ 검사실 사건부에 접수: 사건접수일자, 기록번호, 피의자의 이름, 죄명, 피의자의 신병<구속 또는 불구속>
○ 피의자 또는 참고인에 대한 피의자 신문 및 조서작성
○ 피의사실 부인 시: 보완수사(참고인조사·증거수집 등)

↓

종 결

○ 공소제기(공판청구, 약식명령 청구)
○ 불기소(기소유예, 혐의 없음, 죄가 안됨, 공소권 없음, 각하)
○ 기소중지, 참고인 중지, 공소보류, 이송